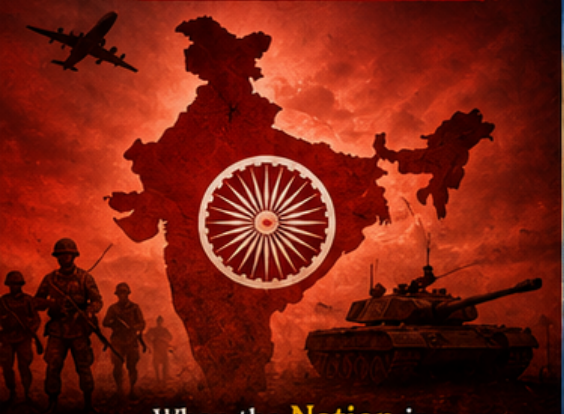
EMERGENCY PROVISIONS IN INDIA

by Vipulendra Tripathi Sir

> "In times of emergency, the Constitution is our shield, wisdom is our guide, and unity is our strength."

NATIONAL EMERGENCY



When the Nation is at risk, unity and preparedness become our greatest defence.

STATE EMERGENCY

When a State faces crisis, swift action and strong leadership bring hope and stability.

FINANCIAL EMERGENCY

When the Economy is in distress, discipline and reforms secure a stronger and self-reliant future.

BE PREPARED. STAY INFORMED. PROTECT THE NATION.

Knowledge • Awareness • Responsibility

STRONG CONSTITUTION. STRONG INDIA.

सत्यमेव जयते

EMERGENCY PROVISIONS IN INDIA

भारत में आपातकालीन उपबंध

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA, ART 352
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान, अनुच्छेद 352

DEFINITION
परिभाषा

An **EMERGENCY** is a situation of grave crisis in the security of India, whether by war, external aggression or armed rebellion, in which the normal functioning of the Government cannot be carried on.

आपातकाल ऐसी गंभीर संकट की स्थिति है, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें सरकार का सामान्य कार्य करना संभव नहीं होता।

NATIONAL EMERGENCY — GROUNDS & PROCLAMATION

राष्ट्रीय आपातकाल — आधार एवं उद्घोषणा

1	Three grounds: (1) War, (2) External Aggression, (3) Armed Rebellion [earlier: internal disturbance — changed by 44th CAA 1978].	तीन आधार: (1) युद्ध, (2) बाहरी आक्रमण, (3) सशस्त्र विद्रोह [पहले: आंतरिक अशांति — 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा परिवर्तित किया गया।]
2	Emergency can be proclaimed even before actual occurrence of war/aggression/rebellion if the threat is imminent — Art 352(1).	युद्ध/आक्रमण/विद्रोह की वास्तविक घटना से पहले भी, यदि खतरा आसन्न हो, तो आपातकाल घोषित किया जा सकता है — अनुच्छेद 352(1)।
3	Written recommendation of Cabinet is mandatory (44th CAA) before President proclaims — President cannot act on PM's advice alone.	राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा से पहले मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश अनिवार्य है (44वां संशोधन अधिनियम)।, राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य नहीं कर सकते।
4	Proclamation must be approved by both Houses within one month by special majority.	घोषणा को एक माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
5	If Lok Sabha is dissolved — approved by RS, then LS within 30 days of its reconstitution.	यदि लोक सभा भंग हो जाती है — तो राज्य सभा द्वारा अनुमोदित; और पुनर्गठन के 30 दिनों के भीतर लोक सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
6	After approval, continues for 6 months at a time, renewable indefinitely by Parliament with same special majority.	अनुमोदन के बाद, यह प्रत्येक 6 माह की अवधि के लिए जारी रहता है, जिसे संसद द्वारा समान विशेष बहुमत से अनिश्चितकाल तक नवीनीकृत किया जा सकता है।

Note: 44th Constitutional Amendment Act, 1978 brought significant safeguards in the proclamation of National Emergency.

नोट: 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपबंध जोड़े।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

SPECIAL MAJORITY FOR NATIONAL EMERGENCY

राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत

सत्यमेव जयते

Art 352(6) • Constitution of India
अनुच्छेद 352(6) • भारत का संविधान

1

Art 352(6) — Resolution must be passed by a **majority of the total membership** of each House AND by a majority of not less than **2/3** of members present and voting.
Both conditions must be simultaneously satisfied.

अनुच्छेद 352(6) — प्रस्ताव प्रत्येक सदन की **कुल सदस्यता के बहुमत** से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम **2/3** के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
दोनों शर्तें एक साथ पूरी होना अनिवार्य है।

2

Example : If LS strength is 545, you need:
(a) at least **273** votes (majority of total) AND
(b) at least **2/3** of those voting.
If 400 vote, you need min **267** out of 400.
Both conditions apply.

उदाहरण : यदि लोक सभा की सदस्य संख्या 545 है, तो आपको चाहिए:
(a) कम से कम **273** वोट (कुल सदस्यता के बहुमत के लिए) AND
(b) उपस्थित और मतदान करने वालों के कम से कम **2/3** वोट।
यदि 400 सदस्य वोट करते हैं, तो कम से कम **267** वोट चाहिए।
दोनों शर्तें लागू होती है।

3

This is different from ordinary majority and absolute majority.
यह साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत से भिन्न है।

Ordinary Majority (साधारण बहुमत)	Absolute Majority (पूर्ण बहुमत)
> 50% of members present and voting	> 50% of total membership
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक	कुल सदस्यता का 50% से अधिक

Special Majority = Majority of Total Membership AND ≥ 2/3 of Members Present & Voting
विशेष बहुमत = कुल सदस्यता के बहुमत AND उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का बहुमत

Note: Both conditions (majority of total membership AND 2/3 of members present and voting) must be satisfied **simultaneously; failing either**, the resolution is invalid.
नोट: दोनों शर्तें (कुल सदस्यता का बहुमत AND उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत) **एक साथ** पूरी होनी चाहिए; **किसी भी शर्त के पूर्ण न होने पर प्रस्ताव अमान्य** होगा।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

REVOCATION OF NATIONAL EMERGENCY

राष्ट्रीय आपातकाल की निरस्तीकरण

सत्यमेव जयते

Constitution of India, Art 352 | भारतीय संविधान, अनुच्छेद 352

1

President can **revoke anytime** by subsequent proclamation — **no parliamentary approval** needed for revocation.

राष्ट्रपति **किसी भी समय** अपने पश्चात् प्रख्यापन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को निरस्त कर सकते हैं — निरस्तीकरण के लिए **किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं** है।

2

44th CAA provision:
If **1/10th** of total Lok Sabha members give written notice to **Speaker** (or **President** if LS not in session), a special sitting must be held **within 14 days** to consider disapproval resolution.

44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रावधान:
यदि लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के **1/10वें** सदस्य लिखित नोटिस **अध्यक्ष** को देते हैं (या यदि लोक सभा सत्र में नहीं है तो **राष्ट्रपति** को), तो **14 दिनों के भीतर** एक विशेष बैठक बुलाकर अस्वीकृति प्रस्ताव पर विचार करना अनिवार्य है।

3

Disapproval resolution in Lok Sabha requires **only simple majority** — **not special majority.**
This is different from the approval requirement.

लोक सभा में अस्वीकृति प्रस्ताव के लिए केवल **साधारण बहुमत** पर्याप्त है — **विशेष बहुमत** की आवश्यकता नहीं है।
यह अनुमोदन (**approval**) की आवश्यकता से भिन्न है।

4

DD Basu: The President is **constitutionally bound** to revoke if Lok Sabha passes a **disapproval resolution** — **no discretion.**

डी.डी. बसु निर्णय: यदि लोक सभा **अस्वीकृति प्रस्ताव पारित** करती है, तो राष्ट्रपति के लिए आपातकाल को निरस्त करना **संवैधानिक रूप से अनिवार्य** है — उनके पास **कोई विवेकाधिकार नहीं** है।

Key Point / मुख्य बिंदु:
Approval of National Emergency needs **Special Majority**, but its **Revocation** needs only **Simple Majority** in Lok Sabha.

राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन के लिए **विशेष बहुमत** आवश्यक है, लेकिन इसके **निरस्तीकरण** के लिए लोक सभा में केवल **साधारण बहुमत** पर्याप्त है।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

EFFECTS OF NATIONAL EMERGENCY
राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव

सत्यमेव जयते

CONSTITUTION OF INDIA, PART XVIII · ARTICLES 352–360
भारत का संविधान, भाग XVIII · अनुच्छेद 352–360

A ON CENTRE–STATE RELATIONS | केंद्र–राज्य संबंधों पर प्रभाव

1

Parliament can legislate on the State List — federal character suspended.

Laws made remain in force for 6 months after emergency ceases.

संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है — संघीय स्वरूप निलंबित हो जाता है।

आपातकाल समाप्त होने के बाद बने कानून 6 माह तक प्रभावी रहते हैं।

2

Executive power of Centre extends to giving directions to states on any matter — not just matters of national concern.

केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होकर वह राज्यों को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है — केवल राष्ट्रीय महत्व के विषयों तक सीमित नहीं।

3

President can modify provisions relating to distribution of revenues between Centre and States (Art 354).

राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर सकते हैं (अनुच्छेद 354)।

B ON FUNDAMENTAL RIGHTS | मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

1

Art 358: Art 19 (Six freedoms) automatically suspended during emergency caused by war or external aggression — NOT for armed rebellion.

अनुच्छेद 358: यदि आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण घोषित हुआ है, तो अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताएँ) स्वत: निलंबित हो जाता है — सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपातकाल में नहीं।

2

Art 359: President may suspend right to move courts for enforcement of other FRs (except Art 20 and 21) by order.

अनुच्छेद 359: राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।

3

44th CAA: Art 20 (protection against double jeopardy/ ex post facto) and Art 21 (right to life) CANNOT be suspended even during emergency — absolute guarantee.

44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम: अनुच्छेद 20 (द्वैध दंड/पश्चव्यापी दंड से सुरक्षा) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते — यह पूर्ण गारंटी है।

Key Takeaway / मुख्य बिंदु:

During National Emergency, the balance of power tilts heavily in favour of the Centre, and certain Fundamental Rights face restrictions, but basic rights under Art 20 and 21 remain inviolable.

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान शक्ति का संतुलन केंद्र के पक्ष में झुक जाता है, और कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मूल अधिकार अटल रहते हैं।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

EMERGENCY PROVISIONS IN INDIA
भारत में आपातकालीन उपबंध

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान

A ON PARLIAMENT | संसद पर प्रभाव

1

Lok Sabha's term can be extended by Parliament **one year** at a time during emergency — cannot extend beyond **6 months** after emergency ends.

आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोक सभा का कार्यकाल **एक वर्ष** की अवधि से बढ़ाया जा सकता है — आपातकाल समाप्त होने के बाद **6 माह** से अधिक तक बढ़ाया नहीं जा सकता है।

2

Rajya Sabha **cannot be dissolved** — it is a **permanent body**. This is why **RS approval** is important.

राज्य सभा को **भंग नहीं** किया जा सकता — यह एक **स्थायी** सदन है। इसीलिए राज्य सभा की **स्वीकृति** महत्वपूर्ण है।

B NATIONAL EMERGENCIES PROCLAIMED — HISTORICAL RECORD
घोषित राष्ट्रीय आपातकाल — ऐतिहासिक विवरण

1 **OCT 1962**

First Emergency
Chinese aggression.
Revoked in **1968**.

प्रथम आपातकाल
चीनी आक्रमण।
1968 में निरस्त किया गया।

2 **DEC 1971**

Second Emergency
Pakistan attack.
Revoked in **1977**.

द्वितीय आपातकाल
पाकिस्तान का आक्रमण।
1977 में निरस्त किया गया।

3 **JUN 1975**

Third Emergency
Internal disturbance.
Most controversial.
Revoked in **1977**.

तृतीय आपातकाल
आंतरिक अशांति।
सबसे विवादास्पद।
1977 में निरस्त किया गया।

Note: The **1975** emergency (proclaimed by **Indira Gandhi** on ground of **"internal disturbance"**) led directly to the **44th CAA 1978**, which replaced **"internal disturbance"** with **"armed rebellion"** as a ground — a much higher threshold requiring **actual armed revolt**, not **mere political unrest**.

नोट: **1975** का आपातकाल (**इंदिरा गांधी** द्वारा **"आंतरिक अशांति"** के आधार पर घोषित) ने सीधे **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** को जन्म दिया, जिसने **"आंतरिक अशांति"** को **"सशस्त्र विद्रोह"** से बदल दिया — यह बहुत ऊँचा मानक है, जिसमें **वास्तविक सशस्त्र विद्रोह** आवश्यक है, केवल **राजनीतिक असंतोष** नहीं।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

ARTICLE 356

PRESIDENT'S RULE — GROUNDS

राष्ट्रपति शासन — आधार

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA, ART 356
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान, अनुच्छेद 356

1

Primary ground: President is satisfied that government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution.

प्रमुख आधार: राष्ट्रपति इस संतोष पर पहुंचता है कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जाई जा सकती है।

2

Sources of satisfaction:

(a) Governor's report — Article 356(1)
or
(b) Otherwise — President may act even without Governor's report.

संतोष के स्रोत:

(क) राज्यपाल की रिपोर्ट — अनुच्छेद 356(1)
या
(ख) अन्यथा — राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के बिनाभी कार्यवाही कर सकता है।

3

Art 365: If a state fails to comply with directions given by the Centre under the Constitution, it becomes lawful for President to issue proclamation under Art 356. This is a specific trigger.

अनुच्छेद 365: यदि कोई राज्य संविधान के अंतर्गत केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करना वैध हो जाता है। यह एक विशिष्ट (specific) आधार है।

4

Subhash Kashyap: Art 356 is the most frequently misused provision — used for political reasons in majority of cases rather than genuine constitutional breakdown.

सुभाष कश्यप: अनुच्छेद 356 सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाने वाला प्रावधान है — अधिकांश मामलों में वास्तव में संवैधानिक विफलता के बजाय राजनीतिक कारणों से इसका उपयोग किया गया है।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

ARTICLE 356
APPROVAL AND DURATION
अनुमोदन और अवधि

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA, ART 356
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान, अनुच्छेद 356

1

Proclamation must be **approved** by **both Houses** within **2 months** by **simple majority** — unlike **National Emergency** which requires **special majority**.

राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा **2 महीने** के भीतर **साधारण बहुमत** से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है — राष्ट्रीय आपातकाल के विपरीत, जिसमें **विशेष बहुमत** की आवश्यकता होती है।

2

After approval: **continues** for **6 months** at a time, **renewable** by Parliament.

अनुमोदन के बाद: यह प्रति बार **6 महीने** के लिए जारी रहता है, जिसे संसद द्वारा **पुनः बढ़ाया** जा सकता है।

3

Maximum duration:
3 years total.
Beyond 3 years only if:
(a) **National Emergency** is in operation in that state **AND**
(b) **Election Commission** certifies elections **cannot be held**.

अधिकतम अवधि: कुल **3 वर्ष** तक।
3 वर्ष से अधिक केवल तब ही जब:
(a) उस राज्य में **राष्ट्रीय आपातकाल** लागू हो, और
(b) **निर्वाचन आयोग** प्रमाणित करे कि चुनाव कराना **संभव नहीं** है।

4

44th CAA:
After **1 year**, extension for each **6-month** period **requires** both:
(i) proclamation of **National Emergency** **OR**
(ii) **EC certification** of **impossibility of elections**.

44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम:
1 वर्ष के बाद, प्रत्येक **6-महीने** की अवधि के विस्तार के लिए **दोनों** में से कोई एक आवश्यक है:
(i) **राष्ट्रीय आपातकाल** की उद्घोषणा या
(ii) **निर्वाचन आयोग** का यह प्रमाणपत्र कि चुनाव कराना **असंभव** है।

Key Point / मुख्य बिंदु:
Article 356 is an **extraordinary power** with strict safeguards on approval and duration to **prevent misuse**.
अनुच्छेद 356 एक **असाधारण शक्ति** है, जिसके अनुमोदन और अवधि पर कठोर सुरक्षा उपाय लगाए गए हैं ताकि इसके **दुरुपयोग को रोका** जा सके।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

ARTICLE 356
EFFECTS OF PRESIDENT'S RULE
राष्ट्रपति शासन के प्रभाव

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA, ART 356
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान, अनुच्छेद 356

1

President assumes to himself all or any of the functions of the State Government — executive power shifts to Centre.

राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्यों को अपने हाथ में लेता है — कार्यपालिका शक्ति केन्द्र सरकार को हस्तांतरित हो जाती है।

2

Parliament assumes the powers of State Legislature — Parliament can make laws on the State List during President's Rule in that state.

संसद राज्य की विधानमंडल की शक्तियाँ संभालती है — राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद उस राज्य की राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

3

State legislature is either suspended or dissolved — if dissolved, fresh elections must be held.

राज्य की विधानमंडल या तो निलंबित या भंग कर दी जाती है — यदि भंग की जाती है, तो नए चुनाव कराना अनिवार्य होता है।

4

Governor acts as agent of the President and governs the state with the help of advisors appointed by President.

राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बनकर कार्य करता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की सहायता से राज्य का शासन चलाता है।

5

High Courts of the state continue to function — judicial power unaffected.

राज्य के उच्च न्यायालय कार्य करते रहते हैं — न्यायिक शक्ति अप्रभावित रहती है।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

S.R. BOMMAI CASE 1994
LANDMARK JUDGMENT
एस.आर. बोम्मई मामला 1994 — ऐतिहासिक निर्णय

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA, ART 356
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान, अनुच्छेद 356

1

Supreme Court (9-judge bench) — Most important case on Art 356.

सर्वोच्च न्यायालय (9-न्यायाधीश पीठ) — अनुच्छेद 356 पर सबसे महत्वपूर्ण मामला।

2

Floor of the House is the sole test of majority — no other method (Governor's personal assessment) can determine whether CM has majority.

विधानसभा का पटल ही बहुमत की परीक्षा का एकमात्र मानक है — कोई अन्य तरीका (राज्यपाल का व्यक्तिगत मूल्यांकन) यह तय नहीं कर सकता कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं।

3

Presidential proclamation under Art 356 is subject to judicial review — courts can examine whether grounds exist for imposition.

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है — न्यायालय यह जाँच सकते हैं कि लागू करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद थे या नहीं।

4

If proclamation is found unconstitutional, Court can restore the state government and revive the dissolved legislature.

यदि घोषणा असंवैधानिक पाई जाती है, तो न्यायालय राज्य सरकार को पुनः बहाल कर सकता है और भंग की गई विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है।

5

Secularism is a basic feature of the Constitution — a state government acting against secularism can be dismissed under Art 356.

धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना (बेसिक फीचर) है — धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करने वाली राज्य सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है।

Before using Art 356: Centre must issue warning to state government to rectify the constitutional failure — following principles of natural justice.

अनुच्छेद 356 का उपयोग करने से पहले: केंद्र को राज्य सरकार को संवैधानिक विफलता को सुधारने के लिए चेतावनी जारी करनी चाहिए — यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन है।

Key Takeaway / मुख्य बिंदु:

S.R. Bommai judgment placed strict constitutional limits on misuse of Art 356 and strengthened federalism and democracy.

एस.आर. बोम्मई निर्णय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर कड़े संवैधानिक प्रतिबंध लगाए और संघवाद तथा लोकतंत्र को सुदृढ़ किया।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

ART 356 vs ART 357 — DISTINCTION
अनुच्छेद 356 बनाम अनुच्छेद 357 — अंतर

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान

POINT बिंदु	ART 356 अनुच्छेद 356	ART 357 अनुच्छेद 357
SUBJECT विषय	Proclamation of President's Rule राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा	Exercise of legislative powers under Proclamation उद्घोषणा के अंतर्गत विधायी शक्तियों का प्रयोग
CONTENT विषयवस्तु	Grounds, approval, effects on executive आधार, अनुमोदन, कार्यपालिका पर प्रभाव	Parliament's power to delegate to President to make laws राष्ट्रपति को कानून बनाने के लिए शक्तियों सौंपने (प्रत्यायोजित करने) की संसद की शक्ति
KEY POINT मुख्य बिंदु	State legislature suspended/dissolved राज्य की विधानमंडल निलंबित या भंग	Parliament can authorize President to legislate even when LS not in session लोक सभा का सत्र न होने पर भी संसद, राष्ट्रपति को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है

ART 360 — FINANCIAL EMERGENCY — GROUNDS
अनुच्छेद 360 — वित्तीय आपातकाल — आधार

DEFINITION
परिभाषा

Financial Emergency is proclaimed when the President is satisfied that the financial stability or credit of India or of any part thereof is threatened.
जब राष्ट्रपति यह संतुष्ट हो जाते हैं कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तब वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है।

1	Parliamentary approval needed within 2 months by simple majority — same as President's Rule but different from National Emergency.	संसद की स्वीकृति 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से आवश्यक — यह राष्ट्रपति शासन के समान है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है।
2	Once approved, it continues indefinitely — no maximum limit unlike President's Rule (3 years) — until revoked.	स्वीकृत होने के बाद यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है — राष्ट्रपति शासन (अधिकतम 3 वर्ष) के विपरीत — जब तक निरस्त न किया जाए।
3	Revoked by subsequent proclamation of President — no parliamentary approval needed for revocation.	राष्ट्रपति की बाद की उद्घोषणा द्वारा निरस्त किया जाता है — निरस्तीकरण के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
4	During its operation, the President can issue directions to the States regarding financial matters. The Centre's control over States' finances increases.	इसके संचालन के दौरान राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय मामलों के संबंध में निर्देश दे सकते हैं। राज्यों की वित्तीय शक्तियों पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ जाता है।

NOTE / ध्यान दें:
Financial Emergency (Art 360) has never been proclaimed in India since independence.
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) स्वतंत्रता के बाद से आज तक भारत में कभी घोषित नहीं किया गया है।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

EFFECTS OF FINANCIAL EMERGENCY
वित्तीय आपातकाल के प्रभाव

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA, ART 360
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान, अनुच्छेद 360

1

Centre can give directions to states to observe canons of financial propriety as specified in the direction.

केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है कि वे निर्देश में निर्दिष्ट वित्तीय शुचिता के सिद्धांतों का पालन करें।

2

Centre can direct states to reduce salaries and allowances of all or any class of government employees (including High Court judges!).

केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है कि वे सभी या किसी भी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी करें (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं!).

3

All Money Bills and Financial Bills of state legislatures must be reserved for consideration of President.

राज्य विधानमंडलों के सभी धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने होंगे।

4

Centre may direct reduction in salaries of Union employees including Supreme Court and High Court judges — unique power affecting judiciary salaries.

केंद्र संघ के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्देश दे सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं — यह न्यायपालिका के वेतन को प्रभावित करने वाली विशिष्ट शक्ति है।

5

PM Bakshi: Financial Emergency is inspired by the US experience — never used in India, partly because India has other fiscal mechanisms (Finance Commission, GST Council) to manage financial crises.

पी.एम. बख्शी: वित्तीय आपातकाल अमेरिकी अनुभव से प्रेरित है — इसका भारत में कभी प्रयोग नहीं हुआ, आंशिक रूप से इसलिए कि भारत के पास वित्तीय संकटों के प्रबंधन के लिए अन्य वित्तीय तंत्र (वित्त आयोग, जीएसटी परिषद) उपलब्ध हैं।

Key Point / मुख्य बिंदु:
Financial Emergency (Art 360) gives the Centre extraordinary powers to ensure financial discipline of states and the Union.
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) केंद्र को राज्यों और संघ की वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए असाधारण शक्तियाँ प्रदान करता है।

@VipulendraTripathiSir

FINANCIAL EMERGENCY (ART 360)
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

⭐ KEY FACT FOR EXAM:

Financial Emergency (Art 360) has **NEVER** been proclaimed in India **since 1950.**

The 1991 economic crisis (when India pledged gold reserves) and 2008 global financial crisis **did not** lead to proclamation of Financial Emergency.

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) 1950 से अब तक भारत में **कभी भी घोषित नहीं** किया गया है।

1991 का आर्थिक संकट (जब भारत ने स्वर्ण भंडार गिरवी रखा) और 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट भी वित्तीय आपातकाल घोषित करने का **कारण नहीं** बने।

RELATED ARTICLES — ART 352 TO 360
संबंधित अनुच्छेद — अनुच्छेद 352 से 360 तक

ARTICLE अनुच्छेद	SUBJECT विषय
352	Proclamation of Emergency (National) आपातकाल की घोषणा (राष्ट्रीय)
353	Effect of Proclamation of Emergency — Centre's executive power extended आपातकाल की घोषणा का प्रभाव — केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
354	Application of Art 268–279 (revenue sharing) during Emergency आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 268–279 (राजस्व वितरण) का अनुप्रयोग
355	Duty of Union to protect every state against external aggression and internal disturbance संघ का प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षण देने का दायित्व
356	Provisions in case of failure of constitutional machinery in state राज्य में संबैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में उपबंध
357	Exercise of legislative powers under Proclamation घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग
358	Suspension of provisions of Art 19 during Emergencies आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन
359	Suspension of enforcement of rights conferred by Part III during Emergencies आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
359A	[Repealed] Related to Punjab — 59th CAA, later repealed by 63rd CAA [निरस्त] पंजाब से संबंधित — 59वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बाद में 63वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त
360	Provisions as to Financial Emergency वित्तीय आपातकाल के संबंध में उपबंध

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

ARTICLE 358 vs ARTICLE 359 — DETAILED COMPARISON

अनुच्छेद 358 बनाम अनुच्छेद 359 — विस्तृत तुलना

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान

POINT बिंदु	ARTICLE 358 अनुच्छेद 358	ARTICLE 359 अनुच्छेद 359
SUBJECT विषय	Suspension of **Art 19** अनुच्छेद 19 का निलंबन	Suspension of enforcement of **other FRs** अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
MECHANISM प्रक्रिया	**Automatic** — no separate order needed स्वत: (Automatic) — अलग से कोई आदेश आवश्यक नहीं	Requires **Presidential Order** specifying which Articles राष्ट्रपति आदेश आवश्यक — जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कौन से अनुच्छेद
SCOPE क्षेत्र	Only **Art 19 (6 freedoms)** केवल अनुच्छेद 19 (6 स्वतंत्रताएँ)	Any or all FRs (**except Art 20 & 21**) सभी या कोई भी मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर)
APPLICABLE IN किस परिस्थिति में	Only **war or external aggression** — **NOT** armed rebellion केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में — सशस्त्र विद्रोह पर लागू नहीं	**All three types** of National Emergency राष्ट्रीय आपातकाल के तीनों प्रकारों में (युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह)
TERRITORIAL EXTENT क्षेत्रीय व्यापकता	**Whole country** सम्पूर्ण भारत (पूरे देश में)	Specified in Presidential Order — **can be limited** राष्ट्रपति आदेश में निर्दिष्ट — सीमित क्षेत्र तक भी सीमित किया जा सकता है
EFFECT प्रभाव	State can make **laws** + **take executive actions** inconsistent with **Art 19** राज्य अनुच्छेद 19 के विरुद्ध कानून बना सकते है और कार्यपालिका के कदम उठा सकते हैं	**Right to move any court** for enforcement of suspended FRs is **suspended** स्थगित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय जाने का अधिकार स्थगित
DURATION अवधि	**Entire duration** of Emergency आपातकाल की सम्पूर्ण अवधि तक	**As specified** in Presidential Order (may be less than emergency duration) राष्ट्रपति आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक (आपातकाल की अवधि से कम भी हो सकती है)
44th CAA CHANGE 44वां संविधान संशोधन का परिवर्तन	Added: **Art 20 & 21 cannot be suspended** जोड़ा गया: अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता	Added: **Art 20 & 21 cannot be included** in President's Order जोड़ा गया: अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति आदेश में शामिल नहीं किया जा सकता
NATURE OF SUSPENSION निलंबन की प्रकृति	FRs **themselves suspended** मौलिक अधिकार स्वयं निलंबित हो जाते हैं	Only **right to move court** suspended — FRs technically **exist but unenforceable** केवल न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित — मौलिक अधिकार अस्तित्व में रहते हैं, परन्तु प्रवर्तनीय नहीं

★ **KEY EXAM FACT / परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:**

Under **Art 358**, State laws inconsistent with **Art 19** remain valid during Emergency.
Under **Art 359**, laws inconsistent with **other FRs** do not automatically become valid.
अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 19 के विरुद्ध राज्य के कानून आपातकाल की अवधि में वैध रहते हैं।
अनुच्छेद 359 के तहत, अन्य मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून स्वत: वैध नहीं हो जाते।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

ARTICLE 358 vs ARTICLE 359 — KEY POINTS EXPLAINED

अनुच्छेद 358 बनाम अनुच्छेद 359 — मुख्य बिंदु

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान

1

Art 358 :

"State is freed from the obligation to respect Art 19" — state can legislate laws that would ordinarily violate Art 19 freedoms, and no challenge can be made during emergency.

अनुच्छेद 358 :

"राज्य को अनुच्छेद 19 का सम्मान करने के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है" — राज्य ऐसे कानून बना सकता है जो सामान्यतः अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करते हो, और आपातकाल के दौरान कोई चुनौती नहीं की जा सकती।

2

Art 359 :

FRs are not suspended per se — they remain alive. Only the remedy (right to go to court) is suspended. Once emergency ends, all violations during emergency become challengeable.

अनुच्छेद 359 :

मौलिक अधिकार स्वयं निलंबित नहीं होते — वे जीवित रहते हैं। केवल उपाय (अदालत में जाने का अधिकार) निलंबित होता है। एक बार आपातकाल समाप्त हो जाने पर, आपातकाल के दौरान हुए सभी उल्लंघन चुनौती योग्य हो जाते हैं।

3

Under Art 359, laws made during suspension of FRs cannot be challenged even after emergency IF the Presidential Order itself had lapsed — courts have interpreted this cautiously.

अनुच्छेद 359 के तहत,
मौलिक अधिकारों के निलंबन के दौरान बनाए गए कानून, आपातकाल समाप्त होने के बाद भी चुनौती योग्य नहीं होते, भले ही राष्ट्रपति का आदेश (Presidential Order) स्वयं समाप्त हो चुका हो — न्यायालयों ने इसकी सावधानीपूर्वक व्याख्या की है।

4

Art 358 is wider in one sense — suspension is absolute and automatic. Art 359 is wider in another — it can cover many more FRs than just Art 19.

एक अर्थ में अनुच्छेद 358 अधिक व्यापक है — निलंबन पूर्ण (absolute) और स्वचालित (automatic) होता है। दूसरे अर्थ में अनुच्छेद 359 अधिक व्यापक है — यह केवल अनुच्छेद 19 ही नहीं, बल्कि कई अन्य मौलिक अधिकारों को भी कवर कर सकता है।

★ **KEY TAKEAWAY / मुख्य निष्कर्ष:**

Art 358 removes the restriction of Art 19 during emergency.
Art 359 suspends the remedy for enforcement of other FRs — not the rights themselves.
अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 की सीमाओं को हटा देता है।
अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय (न्यायालय जाने के अधिकार) को निलंबित करता है, अधिकारों को नहीं।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

WHAT ARTICLES 20 & 21 COVER — AND WHY THEY CANNOT BE SUSPENDED

अनुच्छेद 20 और 21 क्या कवर करते हैं — और इन्हें स्थगित क्यों नहीं किया जा सकता

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान

ARTICLE 20

Protection against conviction for offences:

1. No ex post facto law
2. No double jeopardy
3. No self-incrimination

Available to citizens AND non-citizens.

अनुच्छेद 20

अपराधों के लिए दंडादेश के विरुद्ध सुरक्षा:

1. पूर्वव्यापी कानून नहीं
2. दोहरा दंड नहीं
3. आत्म-अपराधीकरण के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा

यह नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को उपलब्ध है।

ARTICLE 21

Right to life and personal liberty — "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law."

Widest interpretation by courts.

अनुच्छेद 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार — "किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।"

न्यायालयों द्वारा इसका व्यापक (विस्तृत) व्याख्या किया गया है।

The 44th Constitutional Amendment Act, 1978 (44th CAA) made Article 20 & 21 non-suspendable after the ADM Jabalpur case (1976) where the Supreme Court upheld suspension of Article 21 during the 1975 Emergency — widely criticized as the "nadir" of Supreme Court's performance.

44वाँ संबैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 (44वाँ संशोधन) द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगन-अयोग्य (non-suspendable) बनाया गया, ADM जबलपुर मामला (1976) के बाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 1975 की आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 के स्थगन को बरकरार रखा था — जिसे व्यापक रुप से सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में "सबसे निचला स्तर (nadir)" कहा गया।

KEY TAKEAWAY / मुख्य निष्कर्ष:

- Articles 20 & 21 are the backbone of human dignity and justice.
  अनुच्छेद 20 और 21 मानव गरिमा और न्याय की रीढ़ हैं।
- Therefore, they cannot be suspended during any National Emergency.
  इसलिए, किसी भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

NATIONAL EMERGENCY CASES
राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रमुख मामले

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान

1 STATE OF RAJASTHAN v. UNION OF INDIA

1977 | 7-JUDGE BENCH

- Held that the President's satisfaction under Art 356 is not justiciable — court cannot go into the correctness or adequacy of the facts.
- This position was later overruled by Bommai (1994).

- निर्णय: अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा (justiciable) के अधीन नहीं है — न्यायालय तस्थों की शुद्धता या पर्याप्तता की जाँच नहीं कर सकता।
- यह स्थिति बाद में बोम्मई मामला (1994) द्वारा रद्द कर दी गई।

2 ADM JABALPUR v. SHIVAKANT SHUKLA

1976 | HABEAS CORPUS CASE

- During 1975 Emergency — Supreme Court held (4:1) that even the right to life (Art 21) could be suspended during emergency.
- Regarded as the darkest hour for Indian judiciary.
- Led to 44th CAA making Art 20 & 21 non-suspendable.
- Overruled by K.S. Puttaswamy (2017).

- 1975 के आपातकाल के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने (4:1 के बहुमत से) निर्णय दिया कि जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) को भी आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है।
- इसे भारतीय न्यायपालिका के लिए सबसे अंधकारमय समय माना जाता है।
- इसके परिणामस्वरूप 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को गैर-निलंबनीय बनाया गया।
- बाद में के.एस. पुट्टस्वामी (2017) मामले में इसे प्रत्यस्त कर दिया गया।

3 MINERVA MILLS LTD. v. UNION OF INDIA

1980

- Held that judicial review of Presidential satisfaction under Art 356 is possible — a mala fide proclamation can be challenged.
- Reinforced the doctrine of basic structure and limited powers of Parliament to amend constitution.

- निर्णय: अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा संभव है — यदि घोषणा दुर्भावनापूर्ण (mala fide) हो तो उसे चुनौती दी जा सकती है।
- इस निर्णय ने मूल संरचना सिद्धांत को मजबूत किया और संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्तियों की पुन: पुष्टि की।

KEY TAKEAWAY / मुख्य निष्कर्ष:

- Pre-Bommai (1994): President's satisfaction under Art 356 was not justiciable (Rajasthan Case, 1977).
  बोम्मई (1994) से पहले: अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं थी (राजस्थान मामला, 1977)।
- ADM Jabalpur (1976) was overruled — led to 44th CAA making Art 20 & 21 non-suspendable.
  ए.डी.एम. जबलपुर (1976) को प्रत्यस्त किया गया — इसके कारण 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को गैर-निलंबनीय बनाया गया।
- Minerva Mills (1980) upheld judicial review and basic structure doctrine.
  मिनर्वा मिल्स (1980) ने न्यायिक समीक्षा और मूल संरचना सिद्धांत को सुदृढ़ किया।

@VipulendraTripathiSir

सत्यमेव जयते

PRESIDENT'S RULE CASES
राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रमुख मामले

सत्यमेव जयते

PART XVIII • ARTICLES 352–360 • CONSTITUTION OF INDIA
भाग XVIII • अनुच्छेद 352–360 • भारत का संविधान

1 S.R. Bommai v. Union of India
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ

1994 | 9-JUDGE CONSTITUTIONAL BENCH
1994 | 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ

Most landmark case on Art 356.

Key holdings:

1. Presidential proclamation is subject to judicial review.
2. Floor test is the only valid test of majority.
3. If proclamation is held unconstitutional, court can revive dissolved legislature.
4. Secularism is a basic feature — anti-secular government can be dismissed.
5. Centre must warn state before invoking Art 356.

अनुच्छेद 356 पर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय।

मुख्य निर्णय (Key Holdings):

1. राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
2. बहुमत परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) ही बहुमत की सच्ची कसौटी है।
3. यदि उद्घोषणा असंवैधानिक पाई जाती है, तो न्यायालय विघटित विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है।
4. धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना है — धर्मनिरपेक्षता-विरोधी सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है।
5. अनुच्छेद 356 का उपयोग करने से पहले केंद्र को राज्य को चेतावनी देना आवश्यक है।

2 Rameshwar Prasad v. Union of India
रमेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ

2006 | BIHAR ASSEMBLY CASE
2006 | बिहार विधानसभा मामला

Supreme Court held that the dissolution of Bihar Legislative Assembly even before it met was unconstitutional.

- Following Bommai, courts actively review Art 356 proclamations.
- Governor's report based on insufficient or wrong facts renders proclamation invalid.

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिहार विधानसभा को इसके बैठक करने से पहले ही भंग करना असंवैधानिक था।

- बोम्मई निर्णय के बाद, न्यायालय अनुच्छेद 356 की घोषणाओं की सक्रिय समीक्षा करता है।
- यदि राज्यपाल की रिपोर्ट अपूर्ण या गलत तथ्यों पर आधारित है, तो ऐसी उद्घोषणा अवैध मानी जाएगी।

3 Nabam Rebia v. Deputy Speaker
नबाम रेबिया बनाम उपसभापति

2016 | ARUNACHAL PRADESH CASE
2016 | अरुणाचल प्रदेश मामला

- Supreme Court struck down President's Rule in Arunachal Pradesh.
- Governor cannot convene assembly session without aid and advice of council of ministers.
- Reinforced that Governor's role is constitutional, not political.

सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया।

- राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा का सत्र बुला नहीं सकते।
- यह स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक है, राजनीतिक नहीं।

RELEVANT CONSTITUTIONAL COMMITTEES संबंधित संवैधानिक समितियों

1. SARKARIA COMMISSION (1988)
सरकारिया आयोग (1988)

CENTRE–STATE RELATIONS
केंद्र–राज्य संबंध

- Recommended that Art 356 should be used very sparingly, only as a last resort when all other means have been exhausted.
- Warning letter must be sent to state.
- All recommendations largely incorporated in Bommai judgment.

- अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही अपवादस्वरुप और केवल अंतिम उपाय के रुप में किया जाए, जब अन्य सभी उपाय निष्फल हो जाएं।
- राज्य को चेतावनी पत्र भेजना अनिवार्य है।
- आयोग की अधिकांश सिफारिशें बोम्मई निर्णय में सम्मिलित की गई हैं।

2. PUNCHHI COMMISSION (2010)
पुंछी आयोग (2010)

CENTRE–STATE RELATIONS
केंद्र–राज्य संबंध

- Recommended time limit of 3 months for Art 356.
- Suggested Localized Emergency — emergency should be limited to specific areas if possible rather than the whole state.
- Also suggested deletion of Art 355/356 from Constitution in the long run.

- अनुच्छेद 356 के लिए 3 माह की समय सीमा की सिफारिश की।
- स्थानीयकृत आपातकाल का सुझाव — यदि संभव हो तो आपातकाल पूरे राज्य के बजाय केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित हो।
- दीर्घकालिक रुप से अनुच्छेद 355/356 को संविधान से हटाने का सुझाव दिया।

@VipulendraTripathiSir